

**LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 18 de la Constitución de la República, en su numeral segundo establece que: *“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”;*
- Que,** el artículo 227 de la Constitución de la República, manda que: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;*
- Que,** el artículo 379 de la Constitución de la República señala que: *“Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: (...) 3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico”;*
- Que,** el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, prevé: *“Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”;*
- Que,** el artículo 97 del COA señala que: *“Las administraciones públicas determinarán en sus instrumentos de organización y funcionamiento, los órganos y servidores públicos con competencia para certificar la fiel correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea en físico o digital en audio o vídeo, que:*

1. *Las personas interesadas exhiban ante la administración en originales o copias certificadas, para su uso en los procedimientos administrativos a su cargo.*
2. *Los órganos de las administraciones produzcan o custodien, sean estos originales o copias certificadas”.*

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: *“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos;*

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone: *“El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales*

(ONG's), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley”.

Que, el artículo 10 del señalado cuerpo normativo establece que: *“Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción (...)”*

Que, el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos señala que *“Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento.”*

Que, el artículo 14 de la Ley ibídem, expone que: *“La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”.*

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, el Pleno del CES, en su Quinta Sesión Extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto del 2021;

Que, el Pleno del CES en su Décima Novena Sesión Ordinaria, realizada el 18 de mayo de 2022, mediante resolución RPC-SO-19-No.287-2022, resolvió: *“Artículo 1: Aprobar la prórroga de plazo de la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a fin de dar cabal cumplimiento al plan de intervención y culminar la regularización de la Universidad, hasta el 30 de septiembre de 2022, de conformidad con el artículo 48 literal f) y la Disposición General Única del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas(...); Artículo 2: Ratificar a los Miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay: al doctor Diego Gustavo Pérez Darquea, en calidad de Presidente; al abogado Andrés Eduardo Coral Alava, en calidad de Miembro Administrativo; a la abogada Pamela Patricia Abud Ramos, en calidad de Miembro Jurídico; al doctor Juan Eduardo Bravo Vásquez, en calidad de Miembro Académico y a la doctora María José Calderón Larrea, en calidad de Miembro de Investigación; a fin de que desempeñen sus funciones hasta la culminación del plazo establecido en el artículo 1 de la presente Resolución”;*

Que, los literales f) y g) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, manifiestan: *“El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones: (...) f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad; g) Definir principios, políticas. Directrices y lineamientos encaminados a normar la organización y el funcionamiento administrativo, académico e investigativo de la Universidad”;*

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, mediante resolución RCIFI-SE-01 No.001-2022, adoptada en su Primera Sesión Extraordinaria de 20 de enero de 2022, dispone: *“Artículo 1.- Suspender las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de intervención, hasta el 30 de septiembre de 2022. Artículo 2.- Asumir las funciones de Órgano Colegiado Superior y el Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;*

- Que,** el artículo 26 Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay señala que: *“El/la Secretario/a General es la autoridad legalmente autorizada para certificar documentación para uso externo a nombre de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Por ningún concepto los trabajadores o funcionarios en general, podrán firmar documentos a nombre de la Institución, sin contar con la respectiva autorización o delegación”;*
- Que,** la resolución RCIFI-SE-019 No. 070-2022 de 31 de mayo del 2022, establece como atribución de la Secretaría General el *“Proponer y revisar normativa y/o procedimientos de gestión documental y archivo, de cumplimiento obligatorio;*
- Que,** mediante Acción de Personal LOSEP-UITEY-2022-0006-NLR, de 02 de marzo de 2022, suscrito por Diego Gustavo Pérez Darquea, Ed.D., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al Abg. Diego Francisco Chiriboga Mena, como Secretario General de la UITEY;
- Que,** mediante memorando UITEY-SG-2022-0030-M, de 06 de junio del 2022; el Secretario General, remite el proyecto de Reglamento de Certificación Documental de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para tratamiento y aprobación de la CIFI;
- Que,** mediante memorando UITEY-CIFI-2022-0185-M, de 07 de junio de 2022, el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Diego Gustavo Pérez Darquea, Ed.D., solicitó al Secretario de la Comisión Interventora, convocar a sus miembros a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, bajo la modalidad presencial y virtual en la Sala de Reuniones de Rectorado, el día jueves 09 de junio de 2022, desde las 10h00;
- Que,** mediante memorando UITEY-CIFI-2022-0186-M, de 07 de junio de 2022, el Abg. Diego Chiriboga Mena, Secretario de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, convocó a sus miembros a la Sexta Sesión

Ordinaria de la CIFI YACHAY, bajo la modalidad presencial y virtual, en la Sala de Reuniones de Rectorado, para el día jueves 09 de junio de 2022, desde las 10h00;

Que, durante la Sexta Sesión Ordinaria modalidad presencial y virtual de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de 09 de junio de 2022, sus miembros decidieron tratar y votar el proyecto de “Reglamento de certificación documental de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”, remitido mediante memorando UITEY-SG-2022-0030-M;

Que, en virtud de la naturaleza jurídica de esta Institución, es fundamental regular el procedimiento y alcance de la emisión de documentos certificados o certificaciones por ser un servicio de alta demanda entre la comunidad universitaria; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades,

RESUELVE:

Expedir el **REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

Título I GENERALIDADES

Capítulo I Objeto, ámbito de aplicación

Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene como objeto establecer y regular el proceso de emisión y concesión de copias certificadas y certificaciones de los documentos que reposan en los archivos físicos y digitales de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Este reglamento es de aplicación obligatoria, para todas las áreas académicas y administrativas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, así como para todos los usuarios externos públicos y/o privados; que requieran información certificada de la universidad.

Capítulo II

RESPONSABLE DE LA CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL

Art. 3.- Responsabilidad de certificación.- El Secretario General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es el responsable de otorgar copias igual a su original, compulsas, y copias simples de los documentos físicos que se generen y custodie cualquier unidad administrativa o académica de la UITEY.

Igualmente, el Secretario General es el responsable de emitir copias materializadas de los documentos digitales y/o electrónicos que reposan en los archivos digitales de cualquier unidad administrativa o académica de la UITEY.

Art. 4.- Fedatario administrativo.- Se designa al Secretario General como fedatario administrativo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de conformidad a lo determinado en el Código Orgánico Administrativo.

Título II

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y CERTIFICACIONES

Capítulo I

DE LAS CERTIFICACIONES EN GENERAL

Art. 5.- Clase de certificaciones.- Las certificaciones físicas que pueden emitirse, según la naturaleza del documento a certificar, son las siguientes:

- a) Fiel copia del original;
- b) Copia simple;

- c) Copia Compulsa; y
- d) Copia materializada;

Art. 6.- Solicitantes.- Podrán solicitar copias certificadas y/o certificaciones las siguientes personas:

- a) Las partes de procedimientos administrativos;
- b) Las personas naturales o jurídicas que presentan solicitudes al amparo de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre y cuando dicha información no sea reservada, restringida o información personal de un estudiante, ex estudiante, docente o ex docente de la UITEY;
- c) Los funcionarios, ex funcionarios, docentes, ex docentes, estudiantes y ex estudiantes de la UITEY para documentos relacionados con su propia información personal;
- d) Las autoridades, directivos y servidores cuando lo requieran para el desempeño de sus actividades oficiales; y
- e) Las unidades administrativas en ejercicio de sus atribuciones.

Art. 7.- Unidad poseedora de la información.- Las solicitudes de certificación y/o de certificaciones deberán ser canalizadas a la unidad poseedora de la información, quienes, a su vez, deberán coordinar con la Secretaría General la emisión del documento solicitado.

Se prohíbe a la Secretaría General certificar documentos que no hayan sido remitidos por la respectiva unidad poseedora de la información o que no esté en custodia de su archivo de gestión o archivo central.

Art. 8.- Razón de certificación.- La certificación solo tendrá validez cuando sea hecha por el Secretario General y contendrá como mínimo los siguientes elementos:

- a) El cargo del funcionario con atribuciones para expedir las copias certificadas.
- b) La calidad del o los documentos respecto de los cuales se expiden las copias certificadas.
- c) En la certificación de un expediente, tendrá que señalarse la calidad de cada uno de los documentos que lo componen.
- d) Solicitud del requirente.
- e) El código de expediente, solo en caso de que se trate de documentación del archivo central.

- f) La ubicación del fondo documental.
- g) El número de fojas útiles que integran la documentación certificada.
- h) Lugar y fecha de expedición de las copias certificadas.
- i) Sello institucional.
- j) Firma auténtica o electrónica (de ser el caso) del Secretario General.

Art. 9.- Al certificar un documento, al final del mismo, se señalará y detallará, según corresponda, si el documento es “FIEL COPIA DEL ORIGINAL”, “COPIA SIMPLE”, “COPIA COMPULSA” o “COPIA MATERIALIZADA”.

Art. 10.- La certificación deberá imprimirse en la parte posterior de la última foja. En caso de que no fuera posible hacer la impresión en estos términos, se anexará una hoja en el cual se imprimirá la certificación, misma que no deberá foliarse.

Art. 11.- La certificación electrónica de un documento o grupos de documentos digitales o electrónicos, puede realizarse de las siguientes maneras:

- a) Con firma electrónica en la última página del documento digital o electrónico, con el texto: “DOCUMENTO REPOSA EN ARCHIVO DIGITAL DE LA UITEY”;
- b) Con una certificación suscrita electrónicamente, por medio del cual se certifique que el documento en cuestión se encuentra en el sistema de gestión documental o en los archivos digitales de la UITEY.

Art. 12.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, para el área académica, también será válida la certificación que se realice al tenor de los formatos parametrizados en cada sistema académico informático. Para tal efecto, si la certificación es electrónica, bastará con la firma electrónica del Secretario General en el documento que genere el sistema informático. Si la certificación es física, además de la rúbrica del Secretario General, se colocará el respectivo sello de la Secretaría General con tinta azul.

Art. 13.- Siempre que se certifique un documento de forma física, se deberá foliar las copias de la siguiente manera:

- a) El número se colocará en la esquina superior derecha.
- b) Solamente se foliará el anverso de los documentos.

- c) La primera foja comenzará en el número 1 y así ascendentemente hasta la última foja.
- d) En caso que exista una página en blanco, igualmente corresponde foliarla
- e) La foliatura puede realizarse con un numerador o de forma manual. Si es manual, se utilizará tinta azul.

Art. 14.- Si al momento de certificar un grupo de documentos, existen fojas en blanco o documentos que contienen grandes espacios en blanco, se estampará un sello con la leyenda “ESPACIO EN BLANCO”, ya sea de manera horizontal o diagonal.

Art. 15.- En todas las fojas a ser certificadas se colocará el sello de la Secretaría General con tinta azul. Dentro del sello, constará la sumilla del Secretario General, con tinta azul o de un color distinto al negro.

Art. 16.- La Secretaría General debe llevar un registro digital de las certificaciones realizadas, con fines de control e información. Se deberá detallar:

- a) Número o identificación de solicitud.
- b) Fecha de solicitud.
- c) Nombre del solicitante.
- d) A quién va dirigido.
- e) Descripción de la solicitud.
- f) Número de fojas entregadas.
- g) Archivo donde se encuentra la información (de gestión o central).
- h) Tipo de certificación.
- i) Unidad poseedora de la información.
- j) Observaciones.

Art. 17.- Entrega de certificados.- Los documentos certificados o las certificaciones serán entregados únicamente al interesado o a su representante mediante carta de autorización electrónica o física.

En caso que las solicitudes de certificación hayan sido solicitadas a través de la herramienta telemática habilitada para el efecto, la Secretaría General entregará los documentos certificados a la unidad administradora de dicho sistema para que ésta, a su vez, entregue los documentos al peticionario. Las certificaciones emitidas con firma autógrafa siempre serán entregadas por la Secretaría General.

Título III

DE LAS DIFERENTES CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS

Capítulo I

CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS ORIGINALES/COPIAS CERTIFICADAS

Art. 18.- De la documentación.- La documentación susceptible de expedirse copias certificadas será todos aquellos documentos que reposan en los archivos físicos o bases de datos de la UITEY, previo el cotejo respectivo, con excepción de aquellos que se encuentren protegidos por la excepción de información reservada y confidencial, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Art. 19.- Prohibición de certificación.- La información personal de un estudiante, ex estudiante, docente, ex docente, funcionario administrativo o exfuncionario administrativo no es susceptible de certificación excepto si dicha certificación es solicitada o autorizada por el propio titular de dicha información o permitida por mandato de la ley, al tenor de lo dispuesto en el numeral 19 artículo 66 de la Constitución de la República.

Art. 20.- Certificación de documento original.- La certificación que expone que el documento es fiel copia del original, abarca a aquellas reproducciones (fotocopias) de sus originales que reposan en el archivo documental de un respectivo órgano administrativo o académico, custodia de la documentación.

Art. 21.- Uso de sellos.- Para la celeridad en la concesión de certificación de copias de documentos originales, en especial cuando se trata de pocas fojas, se podrá hacer uso de un sello que señale que el documento “es fiel copia del original”, con espacio para colocar la fecha y la firma del Secretario General.

No se podrá utilizar sellos para otra clase de certificados.

Capítulo II

CERTIFICACIONES DE COPIAS SIMPLES

Art. 22.- Certificación de Copias simples. - Son las reproducciones (fotocopia) de un documento que a su vez es una copia simple. Al pie del texto se sentará razón

que el documento es copia simple del documento que reposa en el archivo documental de la unidad académica o administrativa que custodia la documentación.

Capítulo III COMPULSAS

Art. 23.- Certificación de Compulsa.- Son aquellas reproducciones (fotocopia) de su copia certificada. Al pie del texto se sentará razón en la que se indicará que es igual a su copia certificada y que reposa en el archivo documental de la unidad académica o administrativa que custodia la documentación.

Art. 24.- Restricción.- Solamente podrán emitirse copias compulsas de documentos certificados por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Se prohíbe emitir certificación de copia compulsa de aquellos documentos que no hayan sido originalmente certificados por un funcionario competente para el efecto.

Capítulo IV MATERIALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES Y ELECTRÓNICOS

Art. 25.- Validez.- Los documentos firmados electrónicamente tienen igual validez y se les reconoce los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita siempre que se encuentren desmaterializados.

Art. 26.- Certificado de materialización.- En caso que una unidad poseedora de información requiera certificar un documento suscrito electrónicamente, el Secretario General verificará la integridad del documento electrónico, así como la validez de firma electrónica que conste en el documento y certificará la materialización del documento, indicando en la razón de certificación en qué base de datos se encuentra el documento electrónico.

Art 27.- Prohibición de certificación de materialización.- Se prohíbe emitir certificación de materialización a documentos electrónicos que no hayan sido generados por la UITEY o que no contengan firma electrónica. Igualmente se prohíbe emitir esta clase de certificados para documentos escaneados o fotografiados, excepto si dichos documentos forman parte de un expediente digital, para lo cual se observará lo señalado en el presente Reglamento.

Art. 28.- Copia certificada de un expediente digital.- Un expediente digital se certificará de la siguiente manera:

1. La unidad poseedora de la información, grabará los archivos digitales en un soporte magnético, ya sea un CD-ROM o una memoria USB y la entregará a la Secretaría General, conjuntamente con la petición de certificación realizada mediante QUIPUX.
2. En dicho soporte se agregará adicionalmente un índice de documentos. Dicho índice debe indicar el nombre del archivo, el tipo de documento, el número de hojas electrónicas que tiene cada uno de ellos y el volumen de almacenamiento digital. El índice tiene que estar firmado electrónicamente por el funcionario que posea dicha información.
3. Para evitar que por error humano se altere el contenido del respaldo magnético, se conformará una comisión administrativa con el objetivo de verificar y constatar el contenido del mismo. La comisión estará conformada por: a) El responsable del archivo de gestión de la unidad poseedora de la información; b) Un funcionario delegado del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación; y, c) El Secretario General.
4. El Secretario General emitirá la certificación, sentando una razón por medio del cual indique:
 - a) El cargo del funcionario con atribuciones para expedir la certificación.
 - b) Identificación del medio magnético en el cual se encuentran los documentos electrónicos.
 - c) Referencia al índice del expediente digital.
 - d) Señalamiento de los nombres y cargos que integraron la comisión para constatar los documentos.
 - e) La unidad en la cual reposa el expediente digital y/o archivos electrónicos.
 - f) Lugar y fecha de expedición de la certificación.
 - g) Sello institucional (en caso de certificado físico).
 - h) Firma auténtica o electrónica (de ser el caso) del Secretario General.

Capítulo V

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

Art. 29.- Requirentes internos.- Para el ámbito exclusivo de solicitud de certificados o certificaciones, se consideran como usuarios o requirentes internos las unidades administrativas y académicas de la UITEY.

Art. 30.- De las solicitudes de los requirentes internos.- Las solicitudes de emisión de certificados o certificaciones realizadas por requirentes internos deben realizársela por el sistema de gestión documental QUIPUX, dirigido al Secretario General.

Art. 31.- Requirentes externos.- Para el ámbito exclusivo de solicitud de certificados o certificaciones, se consideran como usuarios o requirentes externos, los siguientes:

- a) Estudiantes y Ex estudiantes; y,
- b) Personas naturales, personas jurídicas, autoridades y demás solicitantes que no tienen un vínculo jurídico vigente con la UITEY.

Art. 32.- De las solicitudes de los Estudiantes y Ex estudiantes.- Los estudiantes y ex estudiantes podrán solicitar certificados y certificaciones a través de los canales electrónicos e informáticos que la UITEY tenga habilitado para el efecto.

La unidad que administre estos canales deberá coordinar la emisión del documento certificado con la unidad poseedora de la información y con la Secretaría General para atender la solicitud del estudiante o exestudiante.

Si el documento solicitado por el estudiante o exestudiante es electrónico, la unidad que administre el canal de atención entregará el documento requerido. Si el documento solicitado es un documento físico, este será entregado por la Secretaría General.

Art. 33.- De las solicitudes de las personas naturales, personas jurídicas y autoridades.- Para solicitar copias certificadas o certificaciones, los requirentes externos deben remitir un oficio, dirigido al Rector o al Secretario General, en el cual debe contener de manera clara y concreta los datos o documentos que se requiera y el motivo de la solicitud.

Cuando una solicitud sea oscura, ambigua o genérica, el Secretario General podrá pedir al requirente se aclare o concrete la misma.

En esta clase de solicitudes, la máxima autoridad dispondrá al Secretario General realice la validación y/o recopilación de la documentación requerida. En caso que el solicitante no haga entrega de las copias de la documentación para certificar, se debe gestionar la reproducción de la documentación que reposa en el archivo central y/o de gestión correspondiente.

Art. 34.- Tiempo de gestión.- La Secretaría General procurará entregar los documentos certificados y/o certificaciones en un término no mayor a 72 horas, desde que el trámite haya sido puesto en su conocimiento.

Capítulo VI

CERTIFICACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS

Art. 35.- Requisitos.- La solicitud de copia certificada de un título académico debe realizarse exclusivamente mediante oficio, dirigido al Rector de la Universidad o al Secretario General. En dicho documento se indicará los datos personales, carrera en la que se graduó y año de graduación.

Art. 36.- Retiro del título certificado.- El título certificado solamente será entregado a su titular, excepto en los casos que el solicitante haya realizado expresamente en su solicitud, la autorización respectiva para que una tercera persona retire el documento.

Al momento de retirar el título certificado, el solicitante o la tercera persona autorizada deberá mostrar su cédula de ciudadanía o identidad.

El título certificado solamente será entregado por la Secretaria General.

Art. 37.- Fiel copia del original.- La fiel copia del original de un título académico se realizará exclusivamente con el sello que maneje la Secretaría General. Se prohíbe certificar los títulos académicos con una razón anexa al documento.

Art. 38.- Prohibición de desmaterialización.- Se prohíbe que la Secretaría General desmaterialice un título académico con el fin de emitir una certificación electrónica.

Art. 39.- Discrepancias.- En caso que se detecte una discrepancia con la información o documentación motivo de la certificación, el Secretario General

comunicará del hecho al solicitante o al órgano correspondiente para corregir o aclarar las discrepancias.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Secretario General es el único servidor autorizado para remitir de manera directa a otras instituciones de educación, nacionales o internacionales, documentos certificados de estudiantes, exestudiantes, docentes o exdocentes.

SEGUNDA.- Cualquier situación de certificación que no se encuentre prevista en el presente Reglamento, podrá ser resuelta por el Secretario General, quien observará para el efecto, lo establecido en la Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa relacionada.

TERCERA.- Disponer a la Dirección de Comunicación la difusión y socialización del presente reglamento a la comunidad universitaria.

CUARTA.- Encárguese al Secretario General la ejecución del presente Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Disponer a la Dirección de Planificación e Inversión, elabore el "*Procedimiento para la concesión de copias certificadas*" en coordinación con la Secretaria General y la Dirección de Normativa, documento que se será entregado a rectorado para su revisión y suscripción en el término de 15 días, contados desde la notificación de la presente resolución.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Tecnologías de la Información, elaborar la herramienta digital para las "*Solicitudes de certificaciones de la UITEY*", en coordinación con la Secretaria General, documento se será presentado a rectorado para su conocimiento y su aprobación, en el término de 30 días, contados desde la notificación de la presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Urcuquí, a los 09 días del mes de junio de 2022.

Diego Gustavo Pérez Darquea Ed.D.
PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY

Abg. Diego Chiriboga Mena
SECRETARIO DE LA CIFI-YACHAY

Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de los miembros la presente resolución en la Sexta Sesión Ordinaria de 09 de junio de 2022.

Abg. Diego Chiriboga Mena
SECRETARIO DE LA CIFI-YACHAY